

건강보험심사평가원 상임감사

징 계 요 구

제 목 직원의 의무 위반

내 용

1. 사건개요

0000. 0. 00. □지원으로부터 현재 공로연수¹⁾ 중인 A 부장(생년월일: 0000. 0. 00.)이 퇴직하지 않은 상태에서 요양기관에 근무하고 있다는 신고가 접수되었다.

○실 공로연수 A 부장은 0000. 0. 0.에 2급으로 승진하여 ◇지원 △부, ☆지원 ◎부 등에서 근무하였으며, 0000. 0. 0.부터 감사일 현재까지 공로연수 중이다.

2. 관계규정(판단기준)

「건강보험심사평가원 인사규정」 제42조제3항에 따르면 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제49조제1항에 따르면 임직원은 금품을 수수한 경우 원장에게 지체없이 신고하여야 한다.

「건강보험심사평가원 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」 제8조의2제1항에 따르면 공직자는 「공직자의 이해충돌방지법」 제10조 각호²⁾에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

-
- 1) 건강보험심사평가원장은 「인사규정」 제52조에 따라 정년 잔여기간이 1년 이내에 있는 자에 대하여 퇴직 후 사회 적응능력의 배양을 위해 필요하다고 인정할 경우 공로연수를 명할 수 있음.
 - 2) (제3호) 소속된 공공기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 자신이 소속된 공공기관의 상대방을 대리하거나 그 상대방에게 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위를 하여서는 아니된다.

그런데 A 부장은 정년 퇴직 전 직원신분이 유지되고 있는 상태에서 요양기관과 적절치 못한 관계를 맺음으로써 건강보험심사평가원 직원으로서의 품위를 손상하였으며, 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」에서 정한 범위를 초과하는 금품을 수수하고 이를 반환하였으나 금품의 처리과정에서 신고의무를 소홀히 하였고, 「건강보험심사평가원 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」에서 제한하고 있는 직무 관련 외부활동을 한 사실이 있다.

가. 직원으로서의 품위손상에 관한 사항

건강보험심사평가원 「정관」 제15조(임직원의 겸직제한)에 따르면 임직원은 직무 외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 원장의 허가를 받은 경우에 한해서만 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대해 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용하도록 정하고 있다.

이에 따라 임직원은 ① 직접 영리 추구, ② 영리목적 사기업체의 임원, ③ 직무 관련성이 있는 타기업에 투자, ④ 그 밖에 재산상 이득을 목적으로 하는 업무를 겸직할 수 없다.

그런데 A 부장은 0000. 0. 0.부터 0000. 0.까지 서울시 금천구 소재 ■병원과 일련의 관계를 유지하며 0000년 0월부터 0월까지 월 0만 원씩 총 0만 원의 금전을 수수한 것으로 확인되었으며, 이는 「국가공무원 복무규정」 제25조 제4호의 재산상 이득을 목적으로 하는 업무를 한 것으로 일응 볼 수 있다.

다만, 입금된 금전을 반환한 사실³⁾과 A 부장의 소명⁴⁾을 반박할 수 있는 근로계약서나 4대보험 가입내역 등 영리추구 여부를 증명할 수 있는 자료가 확보되지

3) A 부장은 입금된 금전을 다시 반환한 내역을 제출하였다.

4) A 부장은 청구방법 등을 배우러 간 것이기 때문에 금전을 받지 않기로 하였다고 진술하였다.

않아 이를 검직제한 규정 위반으로 단정지을 수 없었다.

한편, □지원과의 통화에서 본인을 ■병원 또는 심사부장이라고 소개하고 있는 점, 병원 내부 전산시스템에 직원으로 등록되어 있는 점, 병원 내부 정보에 대한 접근권한이 부여되어 있는 점, 심사과정에 대해 ■병원을 대리한 점 등을 종합하였을 때, 비록 검직 사실이 명확하게 확인되지 않았다고 하더라도 A 부장이 요양기관과 일련의 관계를 맺은 행위는 그 관계의 형태와 무관하게 건강보험심사평가원 관리직 직원으로서의 품위를 손상시키는 부적절한 행위라고 판단된다.

나. 수수 금지 금품 등의 신고의무 위반에 관한 사항

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’)」은 공직자 등에 대한 부정청탁 및 공직자 등의 금품등의 수수를 금지함으로써 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 「청탁금지법」에 따라 건강보험심사평가원은 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령(이하 ‘임직원 행동강령’)」을 통해 임직원이 금품등을 수수하는 것을 제한하고 있다.

따라서 건강보험심사평가원 임직원은 「임직원 행동강령」에서 정한 범위를 초과하는 금품등을 수수하였을 경우 지체 없이 반환하고 수수 사실을 원장에게 신고하여야 한다.

A 부장은 요양기관으로부터 0000년 0월부터 0월까지 매월 0만 원씩 총 0만 원을 수수한 사실이 있으며, 이는 「임직원 행동강령」 제29조에서 정한 범위⁵⁾를 초과하는 것으로 보여진다.

5) 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등(제29조 제1항)

이에 대해 A 부장은 금전을 받기로 한 사실이 없었고 계좌를 알려준 일이 없기 때문에 금전이 입금되었을 것이라고는 전혀 생각하지 않았다고 하였다. 입출금 내역을 잘 확인하지 않는 편이라 금전 입금 사실을 몰랐다가, 제주도 여행 중⁶⁾ 우연한 기회로 이를 인지하고 즉시 반환하고자 병원 관계자들에게 연락하였으나 반환계좌를 알아내지 못하였고, 여행에서 돌아온 뒤 병원을 찾아가 병원 원장에게 직접 계좌를 받아 금전을 반환⁷⁾하였다고 진술하였다.

최초 금전이 입금된 시점과 반환된 시점 간의 차이가 상당하여 지체 없이 반환하였다는 A 부장의 소명은 다소 설득력이 떨어지지만 A 부장의 진술을 반박할 증거가 확보되지 않은 상황에서 부족한 사실관계와 정황만으로 형사적 성격을 띄는 「청탁금지법」 위반을 단정할 수 없다고 판단된다.

그러나 A 부장이 입금사실을 인지한 시점에 대한 사실관계 여부가 명확하게 확인되지 않아 법 위반을 단정할 수 없다고 하더라도, A 부장은 금품 수수 사실을 신고하지 않았으므로 「임직원 행동강령」 제49조에서 정하고 있는 수수금지 금품등의 신고의무를 위반한 것으로 판단된다.

다. 직무관련 외부활동 제한에 관한 사항

「공직자의 이해충돌방지법(이하 ‘이해충돌방지법’)」은 공직자의 직무수행과 관련한 사적 이익 추구를 금지함으로써 공직자의 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 그 목적으로 하고 있다.

이에 따라 건강보험심사평가원은 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침(이하

6) A 부장은 0000. 0. 00.~0000. 0. 00. 비행기 탑승내역을 제출하였다.

7) A 부장은 0000. 0. 0. 0시 0분 경 금전을 반환한 내역을 제출하였다.

‘운영지침’)을 통해 이해충돌 방지제도를 운영하고 있으며, 「이해충돌방지법」 제10조제3호와 「운영지침」 제8조의2에 따르면 공직자는 소속된 공공기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 자신이 소속된 공공기관의 상대방을 대리하거나 그 상대방에게 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있다.

따라서 건강보험심사평가원(이하 ‘심평원’) 임직원은 심평원이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 심평원의 상대방을 대리하거나 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위를 하여서는 아니 된다.

한편 심평원은 「국민건강보험법」 제44조(비용의 일부부담), 제47조(요양급여 비용의 청구와 지급 등), 제63조(심사평가원의 업무 등) 등에 의해 요양기관에서 청구한 요양급여비용에 대한 심사를 수행하고 있다.

‘심사’란 요양기관으로부터 청구된 요양급여비용이 실제 요양기관이 행한 사실에 근거하였는지, 국민건강보험법령이 정한 요양급여의 기준 및 요양급여비용 산정기준에 따른 적합 여부를 확인하여 요양기관에 지급할 금액을 확정하는 행위를 의미한다.

이에 따라 ‘요양급여비용 심사’에서의 당사자는 심평원과 요양급여비용을 청구한 요양기관이 된다.

그런데 A 부장은 0000. 0. 0.과 0000. 0. 00., ■병원 직원임을 자칭하며 심평원 직원에게 전화를 한 사실이 있다.

이 과정에서 A 부장은 ■병원의 입장에서 심평원이 심사 자료를 과도하게 요청하는 것과 요양급여비용의 적정성을 심사하여 조정하는 것에 대하여 항의하였는데, 이는 「운영지침」 제8조의2를 위반한 행위로 보여진다.

이에 대해 A 부장은 교육을 받던 중 비의료인인 병원 심사과장이 의학적 전문성을 요하는 사안에 대해 심평원과 통화를 해달라고 부탁하여 들어준 것일 뿐 ■병원으로부터 어떠한 직책을 부여받거나 대리 권한을 위임받은 사실이 없다고 진술하였다.

A 부장의 행위가 「이해충돌방지법」에서 제한하고 있는 ‘대리’에 해당하는지에 대해 ‘대리’에 대해 해석하고 있는 대법원 판례⁸⁾에 따르면 ‘대리’에는 본인의 위임을 받아 대리인의 이름으로 법률사건을 처리하는 법률상의 대리뿐만 아니라, 법률적 지식을 이용하는 것이 필요한 행위를 본인을 대신하여 행하거나, 법률적 지식이 없거나 부족한 본인을 위하여 사실상 사건의 처리를 주도하면서 외부적인 형식만 본인이 직접 행하는 것처럼 하는 등으로 대리의 형식을 취하지 않고 실질적으로 대리가 행하여지는 것과 동일한 효과를 발생시키고자 하는 경우도 당연히 포함된다고 판시하고 있다.

이러한 판례의 해석을 참조하여 A 부장의 행위를 검토한 결과, A 부장의 행위가 대리의 형식을 취하지 않았다고 하더라도 의학적 지식이 없거나 부족한 병원을 대신하여 심평원을 상대로 이의를 제기하거나 요양기관인 것처럼 하였으나 사실상 A 부장이 주도적으로 이의를 제기하는 등 그 행위의 성질이나 발생시키고자 하는 효과가 사실상 대리행위에 해당한다고 판단된다.

라. 결론

A 부장은 요양기관과의 부적절한 관계를 계속적으로 유지하는 등 심평원 직원으로서 품위를 손상한 사실이 있고, 「임직원 행동강령법」 제49조에서 정하고 있는 신고의무를 소홀히 한 사실이 있으며, 심평원이 당사자인 사안에서 상대방인 요양

8) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다28728

기관을 대리하는 등 「운영지침」 제8조의2에서 제한하고 있는 직무 관련 외부 활동을 한 사실이 있다고 판단된다.

관련자 등 의견 및 검토결과

① 직원으로서의 품위손상 관련

A 부장은 ■병원과의 관계에 대해 청구방법 등을 배우러 간 것이며, 보수를 받을 수 없다는 사실을 고지하였고 계좌를 알려준 적이 없음에도 금전이 입금되어 이를 반환하였다고 진술하였으나, 심평원과 요양기관 간 관계의 특수성 측면에서 보았을 때 건강보험심사평가원 부장이 재직 중 교육기관도 아닌 요양기관에서 청구방법 등을 교육 받는 것이 적절하다고 볼 수 없다.

② 금품 등의 신고의무 위반 관련

A 부장은 「임직원 행동강령」의 수수금지 금품 등의 신고의무에 대해 알지 못하였다고 진술하였는데, 「청탁금지법」은 2015년 제정되어 2016년부터 시행된 법률로 A 부장의 공직생활 중 여러 차례 해당 내용을 교육받았음에도 이를 인지하지 못하였다는 것은 중대한 과실이라고 판단된다.

③ 외부활동 관련

요양급여비용 심사에 대해 항의한 것과 관련하여 A 부장은 요양기관에서 전화를 해달라고 해서 해준 것뿐이고 크게 문제될 것이라고는 생각하지 않았으며 □지원의 자료요청 등 심사가 다소 과도하다고 생각하여 의견을 피력한 것뿐이라고 진술하였으나, 요양기관 심사부장을 자칭하며 심평원을 상대로 요양기관의 이익을 대리한 행위는 행위로 인해 발생한 결과 여부와 관계 없이 문제의 소지가 있다고 판단된다.

징계요구 양정 A 부장의 행위로 인해 심평원의 이익이 저해되거나 기관 업무 수행에 부정적인 결과가 발생되었는지 확인된 바가 없으므로 그 비위의 정도는 심하지 않다고 할 수 있으나, 심평원 부장 신분이 유지됨을 인지하고 있었음에도 요양기관과 부적절한 관계를 맺고, 감사실 조사과정에서 관계가 종료되었다고 진술한 이후에도 요양기관을 방문⁹⁾을 중단하거나 바로잡지 않은 점 등 비위행위의 고의성이 있다고 판단된다. 또한, 공직생활 중 「청탁금지법」 관련 교육을 여러 차례 받았음에도 신고의무를 몰랐다는 것에 중대한 과실이 있다고 판단되며, 1990년부터 30년 이상 심평원에서 재직하며 요양급여비용 심사, 현지조사 등의 업무를 수행하였으며, 2급 관리직으로 근무하다 정년퇴직을 앞둔 자로 그 경력이 짧지 않음에도 여러 차례 심평원의 상대방을 대리하는 등 대리행위에 고의성이 있다고 판단되어 ‘중징계’를 요구한다.

조치할 사항 원장은 「인사규정」 제42조(직원의 의무), 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제49조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리), 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제8조의2(직무관련 외부활동의 제한)를 위반한 관련자에 대해 ‘중징계’ 처분해 주시기 바랍니다.(중징계)

[관련자]

○실

공로연수

부장

A

9) A 부장은 감사실 조사과정에서 0000. 0. 00.을 마지막으로 해당 요양기관과의 관계가 종결되었다고 진술한 바 있으나, 제보내용과 증거자료에 따르면 0000. 0. 0.과 0. 00.에도 해당 요양기관에 출근한 것으로 확인되었다.